

股票代码：600077

股票简称：百科集团

编号：临 2009—038

辽宁百科集团（控股）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2009年12月8日发出会议通知，2009年12月15日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团二楼会议室以现场开会方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事7人，独立董事吴茂清因身体原因未能出席会议，委托独立董事冯巧根代为出席会议并行使表决权；董事王继维因公未能出席会议，委托董事长周立明代为出席会议并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了：

一、《关于聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度会计审计事务所的议案》；

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

由于公司 2008 年度聘请的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司将不再担任公司 2009 年度审计机构。另经公司董事会审计委员会提名，经与山东天恒信有限责任会计师事务所达成初步意见，拟聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度会计审计事务所，全年审计费用 50 万元。

公司现任独立董事吴茂清、冯巧根、肖连章就公司聘用会计师事务所发表独立意见认为：1、 鉴于公司 2008 年度聘请的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司将不再担任公司 2009 年度审计机构。公司董事会在此基础上做出改聘审计机构的考虑合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、经审查山东天恒信有限责任会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计单位的资格。3、我们同意将改聘会计师事

务所的议案提交公司股东大会审议。

二、《辽宁百科集团（控股）股份有限公司关于人事调整议案》

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

潘广超先生因身体原因提出辞去公司总经理职务，公司对其任职期间勤勉尽责表示感谢。

经公司提名委员会提名，由董事长周立明先生兼任公司总经理。

经公司提名委员会提名，聘任何玲女士为公司证券事务代表。

公司现任独立董事吴茂清、冯巧根、肖连章对提名周立明先生为公司总经理候选人、对提名何玲女士为公司证券事务代表候选人发表独立意见：1、公司董事、高管人员的辞职及董事、高管人员候选人的提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；2、董事、高管人员候选人均符合相关法律、法规和公司章程所规定的董事、高管人员任职条件和要求；3、董事候选人的当选和高管人员聘任符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

三、逐项审议通过《公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》

董事会决议实施公司的重大资产置换及发行股份购买资产，即浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）以其持有的杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）72%的股权，深圳市平安置业投资有限公司（以下简称“平安置业”）以其持有宋都集团 20%的股权，郭轶娟以其持有宋都集团 8%的股权（以上各方合计持有宋都集团 100%的股权）按照各自的持股比例与公司全部资产和负债（即拟置出资产）进行等值资产置换，并以上述拟进行置换的股权（即拟注入资产）价值超出拟置出资产价值部分认购公司本次发行的全部股份。

具体如下：

1、拟置出资产

拟置出资产为公司拥有的全部资产和负债。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、拟注入资产

拟注入资产为宋都控股、平安置业、郭轶娟持有的宋都集团 100%股权，其中宋都控股持有宋都集团 72%股权，平安置业持有宋都集团 20%股权，郭轶娟持

有宋都集团 8%股权。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、交易方式

宋都控股以其持有的宋都集团 72%的股权，平安置业以其持有的宋都集团 20%的股权，郭轶娟以其持有的宋都集团 8%的股权（以上各方合计持有宋都集团 100%的股权）按照各自的持股比例与公司全部资产和负债（拟置出资产）进行等值资产置换，并以上述拟注入资产价值超出置出资产价值部分认购公司本次发行的全部股份。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、拟置出资产以及拟注入资产的交易定价

本次交易拟置出资产以及拟注入资产的价格参考公司聘请的具有证券资格的资产评估机构的评估结果协商作价。根据初步评估，于预估值基准日，拟置出资产预评估值为 29,356.50 万元人民币，拟注入资产预评估值为 361,400 万元人民币。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、本次发行股份的种类、每股面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、本次发行股份的发行方式

本次发行采取非公开发行方式。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、本次发行股份的定价原则和发行价格

本次非公开发行股票的发价价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日

股票交易均价（计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），即 8.63 元/股。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将对上述价格进行除权处理。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、本次发行股份的数量

根据拟注入资产及拟置出资产的预估值初步估算，本次拟发行股份的数量为 38,475 万股股份，最终发行数量以中国证监会核准数量为准。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、本次发行股份的发行对象和支付方式

（1）发行对象：宋都控股、平安置业、郭轶娟。

（2）支付方式：宋都控股以其持有的宋都集团 72%的股权，平安置业以其持有的宋都集团 20%的股权，郭轶娟以其持有的宋都集团 8%的股权（以上各方合计持有宋都集团 100%的股权）按照各自的持股比例与公司全部资产和负债（拟置出资产）进行等值资产置换，并以上述拟注入资产价值超出置出资产价值部分认购公司本次发行的全部股份。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、本次发行股份的锁定期安排

宋都控股、郭轶娟以其持有的宋都集团股权认购的本公司本次发行的股份自登记至其证券账户之日起 36 个月内不得转让，平安置业以其持有的宋都集团股权认购的本公司本次发行的股份自登记至其证券账户之日起 12 个月内不得转让。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、本次发行股份的上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市。

(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

12、本次发行股份前公司滚存利润的安排

本次发行完成后, 由公司的新老股东按持股比例共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。同时, 由公司的新老股东按持股比例共同享有公司注入资产的滚存利润。

(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

13、评估基准日至交割日期间损益的归属

拟注入资产及其相关业务在相关期间产生的盈利由上市公司享有, 亏损由宋都控股承担。拟置出资产及其相关业务在相关期间产生的盈利由本公司享有, 亏损则根据公司与百科投资管理集团有限公司、潘广超签订的《保证合同》约定的责任方承担。

(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

14、人员安排

拟置出资产及拟注入资产所涉及的人员将根据“人随资产走”的原则由拟注入或拟置出资产的承接方承接。

(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

15、本次交易构成关联交易

根据宋都控股及其一致行动人郭轶娟与本公司签订的相关协议, 本次交易后宋都控股及其一致行动人郭轶娟将成为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 本次交易构成关联交易。

(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

上述议案尚需提交公司股东大会审议, 董事会将在完成审计、评估和拟注入资产的盈利预测数据的审核等工作后, 再次召开董事会会议对上述相关事项作出决议, 确定和公告召开股东大会的时间。

本次交易需取得中国证监会核准; 本次交易涉及的股票发行将触发认购人的

强制要约收购义务，尚待取得中国证监会豁免要约收购的核准。

四、审议通过《关于<辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见 2009-039 公告。

五、审议通过《关于辽宁百科集团（控股）股份有限公司与浙江宋都控股有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、郭轶娟<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

六、审议通过《关于豁免要约收购的议案》

本次发行完成后，宋都控股、郭轶娟合计持有公司 62%股份，触发宋都控股、郭轶娟向公司全体股东发出收购要约的义务。宋都控股及郭轶娟已承诺通过以宋都集团股权认购的公司本次发行的股份自登记至其证券账户之日起 36 个月内不转让，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》（2006 年证监会令第 10 号），本次非公开发行股票事项属于可以向中国证监会申请豁免发出收购要约的情形之一。董事会同意并提请股东大会批准豁免宋都控股、郭轶娟向全体股东发出要约收购公司股份的义务。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

七、审议通过《关于聘请中介机构的议案》

董事会决议通过了关于聘请中介机构的议案，同意聘请海通证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。授权公司董事长聘请其他中介机构并与各中介机构分别签订服务协议。

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

八、董事会审议通过《关于董事会就重大资产置换及发行股份购买资产的审慎性分析的议案》

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体详见上交所网站 www.sse.com.cn

九、《关于召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会的议案》

（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会审议通过的《关于聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度会计审计事务所的议案》需提交公司股东大会审议，董事会拟于 2010 年 1 月 15 日召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会。具体内容详见 2009-040 公告。

特此公告。

辽宁百科集团（控股）股份有限公司

2009 年 12 月 15 日

独立董事对辽宁百科集团（控股）股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的 专项说明及意见

浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称“平安置业”）、郭轶娟拟分别以其持有的杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）72%股权、20%股权、8%股权（宋都控股、平安置业、郭轶娟合计持有宋都集团 100%股权）按照持有宋都集团股权的比例与辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“百科集团”、“公司”）全部资产及负债（拟置出资产）进行等值资产置换，并以上述拟注入资产价值超出拟置出资产价值部分认购百科集团本次发行的全部股份（以下简称“本次交易”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司事前就本次交易及其涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了上述交易的有关文件。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《辽宁百科集团（控股）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事项发表如下意见：

一、关于本次交易

百科集团主要经营钢铁物流等业务。由于2008年全球性金融危机导致钢材价格暴涨暴跌，钢材市场价格出现快速下滑，钢材终端需求减少，特别是2008年9月后钢材市场危机频现，全行业出现亏损。随着全球性金融危机对实体经济的影响不断蔓延和扩大，国内需求明显锐减，订货量减少。同时，我国钢铁工业产量扩张速度过快，导致产能总量过剩，产业布局不合理，我国钢铁产业集中度低，资源和市场调控能力弱等深层次问题集中爆发，使钢铁行业面临诸多困难。受此影响，百科集团经营成本持续上升，主营业务连续亏损，经营举步维艰。2008年，百科集团实现归属于上市公司股东的净利润-1,904.67万元，2009年截止第三季度实现净利润-1,733.29万元，公司主营业务处于亏损状态。

为实现百科集团的持续健康发展，急需向百科集团注入优质资产，使百科集团主营业务彻底转型，提高百科集团的盈利能力和可持续发展能力，为股东提供回报。

通过本次交易，百科集团的整体资产质量得到提升，主营业务亏损的局面将得以改变，百科集团的盈利能力和可持续发展能力将大大增强。我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益。此外，宋都控股及其一致行动人郭轶娟女士就同业竞争和关联交易作出了相关承诺。

二、关于置出资产及发行股份购买资产

根据百科集团与宋都控股、平安置业、郭轶娟签订的《资产置换及发行股份购买资产协议》之约定，百科集团拟以其全部资产及负债与宋都控股、平安置业、郭轶娟持有的宋都集团股权按各自持股比例进行等值资产置换，拟置出资产由宋都控股、平安置业、郭轶娟或其指定的第三方承接；百科集团拟置出资产的最终定价将参考评估基准日（2009 年 12 月 31 日）的评估结果确定。同时，百科集团向宋都控股、平安置业、郭轶娟发行股份作为对价，购买宋都控股、平安置业、郭轶娟持有的宋都集团 100%股权超出置出资产价值部分。拟注入资产的最终定价将参考评估基准日（2009 年 12 月 31 日）的评估结果确定。《资产置换及发行股份购买资产协议》对拟置出资产和拟注入资产的过渡期损益安排有利于保护上市公司及其全体股东利益。我们认为《资产置换及发行股份购买资产协议》的内容合法、公平，符合百科集团及其全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议上述议案时，公司现任董事无需回避表决；本次交易的相关议案将提交股东大会表决，公司将向公司全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股东在表决时将回避。因此，上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意实施本次交易，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会会议审议。

（本页无正文，为《独立董事对辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的专项说明及意见》之签字页）

独立董事（吴茂清）：

独立董事（冯巧根）：

独立董事（肖连章）：

二〇〇九年十二月十五日

辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会 关于拟实施重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易涉及资产的审慎性分析和判断

辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“百科集团”）董事会对本次拟实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的资产是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合第四条的规定：

1、本次交易拟置出资产为百科集团所有资产和负债，拟注入资产为浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称“平安置业”）、郭轶娟合计持有的杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）100%股权。宋都集团是依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。宋都控股、平安置业、郭轶娟拥有的上述股权权属清晰、完整，不存在限制或者禁止转让的情形。

2、宋都集团涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，已根据项目进展情况取得了相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。

3、本次拟注入资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、百科集团通过本次交易主营业务彻底转型为房地产开发业务。经初步测算，宋都集团 2009 年度、2010 年度、2011 年度可实现净利润 2 亿元、3 亿元、4 亿元。因此，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有

利于上市公司突出主业、增强抗风险能力。

5、为保证上市公司的独立性，宋都控股、俞建午、郭轶娟出具了《“五分开”的承诺函》，以保证本次交易完成后，上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。

6、为减少及规范宋都控股、俞建午、郭轶娟与上市公司的关联交易，宋都控股、俞建午、郭轶娟出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：本次交易完成后，宋都控股、俞建午、郭轶娟将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；宋都控股、俞建午、郭轶娟与上市公司之间将尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

7、为避免同业竞争，宋都控股、俞建午、郭轶娟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：除宋都控股、俞建午、郭轶娟截止承诺日持有的存量地产外，在宋都控股、俞建午、郭轶娟作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使其控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。在宋都控股、俞建午、郭轶娟作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，如宋都控股、俞建午、郭轶娟及其控制的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则宋都控股、俞建午、郭轶娟及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。

（以下无正文）

（此页无正文，为《辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会关于拟实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易涉及资产的审慎性分析和判断》的签署页）

董事签字：

周立明

潘广超

潘孝莲

王长林

贾宝荣

王继维

吴茂清

冯巧根

肖连章

二〇〇九年 月 日

海通证券股份有限公司

关于

辽宁百科集团（控股）股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易预案

之

核查意见书



二〇〇九年十二月

目 录

释 义	3
声 明	4
绪 言	5
一、关于重组预案是否符合《重大重组管理办法》、《规范重大重组若干规定》及《内 容与格式准则第 26 号》的要求之核查意见	6
二、关于交易对方出具书面承诺和声明之核查意见	6
三、关于交易合同之核查意见	6
四、关于对上市公司董事会是否已按照《规范重大重组若干规定》第四条对相关事 项作出判断及有关决议记录之核查意见	7
五、关于本次交易的整体方案是否符合《重大重组管理办法》第十条、第四十一条 和《规范重大重组若干规定》第四条要求之核查意见	9
六、关于本次交易的标的资产相关问题之核查意见	14
七、关于充分披露重大不确定性因素和风险事项之核查意见	14
八、关于重组预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之核查意见	15

释 义

除非另有所指，本核查意见书中的下列词语具有如下含义：

本独立财务顾问、海通证券	指	海通证券股份有限公司
本意见书	指	《海通证券股份有限公司关于辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案之核查意见书》
重组预案，本次交易预案	指	《辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》
百科集团、上市公司、公司	指	辽宁百科集团（控股）股份有限公司，股票代码：600077
宋都控股	指	浙江宋都控股有限公司
平安置业	指	深圳市平安置业投资有限公司
百科投资	指	百科投资管理集团有限公司
宋都集团	指	杭州宋都房地产集团有限公司
拟注入资产	指	杭州宋都房地产集团有限公司100%股权，其中宋都控股持有72%、平安置业持有20%、郭轶娟持有8%
拟置出资产	指	百科集团全部资产及负债
本次重组、本次交易	指	宋都控股、平安置业、郭轶娟拟分别以其持有的宋都集团72%股权、20%股权、8%股权（宋都控股、平安置业、郭轶娟合计持有宋都集团100%股权）按照持有宋都集团股权的比例与上市公司拟置出资产进行等值资产置换，并以上述拟注入资产价值超出拟置出资产价值部分认购上市公司本次发行的全部股份
本次资产置换	指	宋都控股、平安置业、郭轶娟拟分别以其持有的宋都集团72%股权、20%股权、8%股权（宋都控股、平安置业、郭轶娟合计持有宋都集团100%股权）按照持有宋都集团股权的比例与上市公司拟置出资产进行等值资产置换，拟置出资产由宋都控股、平安置业、郭轶娟或其指定的第三方承接
本次发行股份购买资产	指	宋都控股、平安置业、郭轶娟拟分别以其持有的宋都集团72%股权、20%股权、8%股权价值超出拟置出资产价值部分认购上市公司本次发行的全部股份
《资产置换及发行股份购买资产协议》	指	百科集团与宋都控股、平安置业、郭轶娟签订的《资产置换及发行股份购买资产协议》
预估值基准日	指	2009年10月31日
审计、评估基准日	指	2009年12月31日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《重大重组管理办法》	指	中国证券监督管理委员会证监会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》
《规范重大重组若干规定》	指	中国证券监督管理委员会证监会公告【2008】14号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《内容和格式准则第26号》	指	中国证券监督管理委员会证监会公告【2008】13号《上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问业务指引》	指	上海证券交易所上市部公布的《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录-第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

声 明

百科集团于 2009 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《资产置换及发行股份购买资产协议》以及《重组预案》。海通证券接受百科集团董事会的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重大重组管理办法》、《规范重大重组若干规定》、《内容和格式准则第 26 号》、《财务顾问业务指引》等法律法规之规定，本独立财务顾问就相关事项发表独立核查意见。

本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问核查意见书不构成对百科集团的任何投资建议或意见，对投资者根据本意见书做出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本意见书中刊载的信息，以作为本意见书的补充和修改，或者对本意见书作任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读百科集团就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。

本意见书旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考。

绪 言

百科集团主要经营钢铁物流等业务。由于2008年全球性金融危机导致钢材价格暴涨暴跌，钢材市场价格出现快速下滑，钢材终端需求减少，特别是2008年9月后钢材市场危机频现，全行业出现亏损。随着全球性金融危机对实体经济的影响不断蔓延和扩大，国内需求明显锐减，订货量减少。同时，我国钢铁工业产量扩张速度过快，导致产能总量过剩，产业布局不合理，我国钢铁产业集中度低，资源和市场调控能力弱等深层次问题集中爆发，使钢铁行业面临诸多困难。受此影响，百科集团经营成本持续上升，主营业务连续亏损，经营举步维艰。

为实现百科集团的持续健康发展，急需向百科集团注入优质资产，使百科集团主营业务彻底转型，提高百科集团的盈利能力和可持续发展能力，为股东提供回报。

鉴于此，百科集团拟通过“资产置换+发行股份购买资产”一揽子方案对上市公司进行本次交易，实现上市公司主营业务向房地产业务整体转型。

海通证券接受委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问本着诚信、尽责精神，遵循公开、公平、公正原则，基于相关各方所提供的有关资料及承诺，对本次交易预案发表独立核查意见。本意见书系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重大重组管理办法》、《规范重大重组若干规定》、《内容和格式准则第26号》、《财务顾问业务指引》等有关法律、法规和规章的要求制作。

一、关于重组预案是否符合《重大重组管理办法》、《规范重大重组若干规定》及《内容与格式准则第 26 号》的要求之核查意见

百科集团董事会编制的本次交易预案已按照《重大重组管理办法》、《规范重大重组若干规定》及《内容与格式准则第 26 号》的要求编制，并经百科集团本次交易的首次董事会会议审议通过。本次交易预案披露了重大事项提示、上市公司基本情况、交易对方基本情况、本次交易的背景和目的、本次交易的具体方案、拟置出资产及拟注入资产的基本情况、本次交易对上市公司的影响及风险说明、其他重大事项、相关证券服务机构的意见等内容。

本独立财务顾问认为：百科集团董事会编制的本次交易预案符合《重大重组管理办法》、《规范重大重组若干规定》及《内容与格式准则第 26 号》的要求。

二、关于交易对方出具书面承诺和声明之核查意见

经核查，本次重组的交易对方宋都控股、平安置业、郭轶娟已根据《规范重大重组若干规定》第一条的要求出具书面承诺和声明，保证其所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。该等承诺和声明已明确记载于重组预案第七节“其他重大事项”中，并与上市公司董事会决议同时公告。

三、关于交易合同之核查意见

百科集团与宋都控股、平安置业、郭轶娟就本次交易事项签订的《资产置换及发行股份购买资产协议》已载明生效条款。

《资产置换及发行股份购买资产协议》自下列条件全部成立之日起生效：

- (1) 本协议经签约方签署，或法定代表人（或授权代理人）签署并加盖各自公章。
- (2) 本次资产重组方案经签约方的董事会、股东会或股东大会审议通过。
- (3) 本次资产重组方案取得中国证监会核准；
- (4) 如本次资产重组方案导致参与本次资产重组的相关利害关系人有义务

向甲方的全体股东发出全面收购要约的，则应当取得证监会就该要约收购义务的豁免。

(5) 上市公司与百科投资、潘广超已签订《保证合同》。

上述《资产置换及发行股份购买资产协议》中，已经载明宋都控股、平安置业、郭轶娟拟认购股份的数量计算方式（原则）、认购股份价格，以及宋都控股、平安置业、郭轶娟本次以宋都集团股权认购取得百科集团股份的限售期，并已载明拟置出资产和拟注入资产的基本情况、定价原则、资产过户或交付的时间安排和违约责任等条款。

由于目前拟置出资产和拟注入资产的审计评估工作未完成，交易双方约定待专业机构出具相关审计评估结果后签署补充协议，进一步明确新增股份的数量、拟置出资产和拟注入资产的定价等相关内容。

为充分保护上市公司利益，百科集团的控股股东百科投资以及实际控制人潘广超先生与百科集团签订《保证合同》，约定本次交易交割日前产生的百科集团的未披露负债和或有负债、未披露资产和或有资产、未披露事项和或有事项及其他负债、资产、事项所产生的责任，由百科投资及潘广超先生承担连带保证责任。

综上，本独立财务顾问认为：交易双方已就本次交易事项签订了附生效条件的交易合同；交易合同的生效条件符合《规范重大重组若干规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备、未附带除上述生效条款外的对本次交易进展构成实质性影响的其他保留条款、补充协议和前置条件。本次交易的第二次董事会前交易双方将签署的补充协议系对《资产置换及发行股份购买资产协议》的补充，不会对本次交易进展构成实质性影响。《保证合同》的约定有效保护了上市公司的利益。

四、关于对上市公司董事会是否已按照《规范重大重组若干规定》第四条对相关事项作出判断及有关决议记录之核查意见

在本次交易的首次董事会对审议《董事会关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断》的议案中，董事会就有关事项明确判断如下：

1、本次交易拟置出资产为百科集团所有资产和负债，拟注入资产为宋都控股、平安置业、郭轶娟合计持有的宋都集团 100%股权。宋都集团是依法设立和

存续的有限责任公司，截止本报告书签署之日出资已到位，不存在影响其合法存续的情形。宋都控股、平安置业、郭轶娟拥有的上述股权权属清晰、完整，不存在限制或者禁止转让的情形。

2、宋都集团涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，已根据项目进展情况取得了相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。

3、本次拟注入资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力。

5、为保证上市公司的独立性，宋都控股、俞建午、郭轶娟出具了《“五分开”的承诺函》，以保证本次交易完成后，上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。

6、为减少及规范宋都控股、俞建午、郭轶娟与上市公司的关联交易，宋都控股、俞建午、郭轶娟出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：本次交易完成后，宋都控股、俞建午、郭轶娟将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；宋都控股、俞建午、郭轶娟与上市公司之间将尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

7、为避免同业竞争，宋都控股、俞建午、郭轶娟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：除宋都控股、俞建午、郭轶娟截止承诺日持有的存量地产外，在宋都控股、俞建午、郭轶娟作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使其控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。在宋都控股、俞建午、郭轶娟作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，如宋都控

股、俞建午、郭轶娟及其控制的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则宋都控股、俞建午、郭轶娟及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。

综上，本独立财务顾问认为：上市公司董事会已按照《规范重大重组若干规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中。

五、关于本次交易的整体方案是否符合《重大重组管理办法》第十条、第四十一条和《规范重大重组若干规定》第四条要求之核查意见

基于相关各方截至本独立财务顾问核查意见出具日提供的资料及相关承诺，本独立财务顾问作出如下判断：

（一）本次交易符合《重大重组管理办法》第十条的要求

1、符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

本次交易完成后，百科集团总股本将超过 4 亿股，社会公众股股东持股比例将不低于 10%，百科集团仍具备股票上市条件。

3、本次交易所涉及的资产定价方式不存在损害百科集团和全体股东利益的其他情形。

本次交易将按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请具有证券从业资格的中介机构依据有关规定出具审计、评估、法律、财务顾问等相关报告，本次交易涉及资产定价最终参考具有证券从业资格的评估机构出具的评估值确定。本次用于认购资产的新增股份的发行价格按本次交易首次董事会决议公告前二十个交易日股票交易均价确定，定价方式和交易价格合理、公允，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

上市公司合法拥有拟置出资产的完整权利，宋都控股、平安置业、郭轶娟合法拥有拟注入资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。但本次拟置出资产中部分为股权性质的资产，所涉及的股权转让，需取得其他股东同意。能否

取得其他股东同意，以及最终取得同意的时间，均存在不确定性。

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

本次交易完成后，上市公司将实现主营业务从钢铁物流向房地产开发业务转型，上市公司主营业务清晰、突出。本次交易不存在违反法律、法规而导致上市公司无法持续经营的行为，亦不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。

6、本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面能够与实际控制人及其关联人保持独立性，亦有利于上市公司保持健全有效的法人治理机构。

（二）本次交易符合《重大重组管理办法》第四十一条的要求

1、有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和盈利能力。

本次交易前，上市公司主要经营钢铁物流等业务。由于2008年全球性金融危机导致钢材价格暴涨暴跌，钢材市场价格出现快速下滑，钢材终端需求减少，特别是2008年9月后钢材市场危机频现，全行业出现亏损。随着全球性金融危机对实体经济的影响不断蔓延和扩大，国内需求明显锐减，订货量减少。同时，我国钢铁工业产量扩张速度过快，导致产能总量过剩，产业布局不合理，我国钢铁产业集中度低，资源和市场调控能力弱等深层次问题集中爆发，使钢铁行业面临诸多困难。受此影响，百科集团经营成本持续上升，主营业务连续亏损，经营举步维艰。2008年，百科集团实现归属于上市公司股东的净利润-1,904.67万元，2009年截止第三季度实现净利润-1,733.29万元，公司主营业务处于亏损状态。

通过本次交易，上市公司将实现从钢铁物流向房地产开发业务的转型，经初步估算，本次交易完成后上市公司2009年、2010年、2011年的归属母公司股东的净利润约2亿元、3亿元、4亿元，上市公司的盈利能力和可持续发展能力将大大增强。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况，有利于增强持续盈利能力。

2、关于关联交易

本次发行完成后，预计百科集团与宋都控股之间不会出现日常性关联交易。

如宋都控股及其下属企业与上市公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时上市公司将及时履行相关信息披露义务。

为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，宋都控股承诺如下：

“1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、本次交易完成后，本公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

上述承诺自本公司本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力；至本公司不再拥有对上市公司的实际控制权之日失效。”

本独立财务顾问认为：本次交易有利于上市公司减少并规范关联交易。

3、关于同业竞争

本次交易完成后，宋都控股将成为公司第一大股东，俞建午及其一致行动人郭轶娟将成为公司的实际控制人。

截止2009年12月16日，宋都控股、俞建午控制的除宋都集团外子公司情况如下：

子公司名称	宋都控股 或俞建午 持股比例	主营业务	说明
大宋置业（香港）有限公司	100%	物业投资	说明（1）
大宋投资（香港）有限公司	100%	贸易、投资	说明（2）
杭州樽地投资管理有限公司	60%	实业投资，投资管理（除证	

子公司名称	宋都控股 或俞建午 持股比例	主营业务	说明
		券、期货)，受托企业资产管理、咨询（专项审批除外）	
杭州景致房地产开发有限公司	30%	花园岗村拆迁安置房项目 建设与销售	说明（3）

说明（1）：大宋置业（香港）有限公司系俞建午于2005年1月在香港注册成立的公司，大宋置业（香港）有限公司目前无实际经营。

说明（2）：大宋投资（香港）有限公司系俞建午于2009年11月在香港注册的公司，大宋投资（香港）有限公司目前无实际经营。

说明（3）：2009年12月，宋都控股与杭州中兴房地产开发有限公司签订《股权转让协议》，拟将持有的杭州景致房地产开发有限公司10%股权转让给杭州中兴房地产开发有限公司；宋都控股与西湖电子集团有限公司签订《股权转让协议》，拟将持有的杭州景致房地产开发有限公司20%股权转让给西湖电子集团有限公司。目前，上述股权转让的工商变更登记正在办理之中。

宋都控股目前持有少量房产，以满足办公需要。

为了从根本上避免同业竞争，消除俞建午、郭轶娟、宋都控股（以下简称“承诺人”）及其控制的除上市公司以外的公司侵占上市公司商业机会的可能性，承诺人陈述及承诺如下：

（1）承诺人承诺，除承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。

（2）承诺人承诺，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。

4、关于上市公司的独立性

宋都控股及其一致行动人郭轶娟承诺：在本次交易完成后将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

本独立财务顾问认为：在宋都控股及其一致行动人郭轶娟履行承诺的情况下，本次交易不会损害上市公司的独立性。

5、经核查，上市公司最近一年财务报告经华普天健高商会计师事务所审计，并出具了保留意见的审计报告。根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的专项核查说明，本次重大资产置换和发行股份措施实施后，原导致百科集团 2008 年度审计保留事项的重大影响将可以消除。

6、经核查，上市公司对拟置出资产拥有合法的完整权利，宋都控股、平安置业、郭轶娟对拟注入资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

本次拟置出资产中部分为股权性质的资产，所涉及的股权转让，需取得其他股东同意。能否取得其他股东同意，以及最终取得同意的时间，均存在不确定性。

（三）本次交易整体方案符合《规范重大重组若干规定》第四条的要求

1、本次交易拟注入资产所涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，已取得的相应许可证书或者有关主管部门的批复文件。

本次交易行为涉及有关报批事项的，百科集团已在本次交易预案中详细披露向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险已作出特别提示。

2、宋都控股、平安置业、郭轶娟对拟注入资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易拟注入的资产为宋都集团100%股权，该等资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面能够保持独立性。

4、根据重组预案，本次交易有利于优化上市公司资产结构和业务结构，增加抗风险能力，有利于改善上市公司财务状况，提高持续盈利能力。

根据以上核查情况，本独立财务顾问认为：本次交易的整体方案符合《重大重组管理办法》第十条、第四十一条和《规范重大重组若干规定》第四条所列明的各项要求。

六、关于本次交易的标的资产相关问题之核查意见

截至本核查意见书签署之日，宋都控股、平安置业、郭轶娟对拟注入资产拥有合法的完整权利，权属清晰，拟注入资产按交易合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍。上市公司对拟置出资产拥有合法的完整权利。

本次拟置出资产中部分为股权性质的资产，所涉及的股权转让，需取得其他股东同意。能否取得其他股东同意，以及最终取得同意的时间，均存在不确定性。

七、关于充分披露重大不确定性因素和风险事项之核查意见

上市公司董事会编制的重组预案已披露本次交易存在的重大不确定因素和风险事项，包括：

（一）监管风险

2008年5月30日，上市公司收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（编号：皖证监立通字[2008]1号）。因上市公司涉嫌违反证券法规，中国证券监督管理委员会安徽监管局已决定对上市公司立案调查。目前，上市公司尚未收到监管机构立案调查的结论。上述事项将导致本次重组存在监管风险。

（二）审批风险

因本次交易标的的有关评估、审计工作等事项尚未完成，上市公司将就目标资产定价等事项提交本次交易的第二次董事会审议通过。本次交易需经上市公司股东大会审议通过，并经中国证监会的核准。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。

（三）经营风险

本次交易后，上市公司主营业务将发生重大变化，上市公司主营业务将转型为房地产开发业务。

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受国家宏观政策的影响较大。为促进房地产行业持续稳定发展，国家相关部门在行政、税收、信贷、土地管理等方面已出台了一系列的宏观调控政策。2008年底以来，国家和各地政府先后出台了相关支持房地产行业发展的意见和政策。但如果未来宏观调控政策再度

趋紧，仍有可能对本次注入的房地产开发业务资产经营和发展造成不利影响。

此外，本次拟注入的房地产开发业务资产在经营过程中可能进一步面临产品与原材料价格波动、拆迁等外部因素增大项目开发难度、土地储备政策变化、产品溢价空间缩小、与协作方发生纠纷等业务经营风险。在经营中若不能及时应对和解决上述问题，可能对上市公司经营业绩产生一定的影响。

（四）股市风险

本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生重大影响，上市公司基本面的变化将影响公司股票的价格。另外，行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家经济政策和调整、公司经营状况、投资者心理变化等种种因素，都会对股票价格带来影响。为此，上市公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

本独立财务顾问认为：上市公司董事会编制的本次交易预案已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。

八、关于重组预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之核查意见

本独立财务顾问已按照《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》之相关规定，对拟实施本次交易的上市公司及其交易对方进行调查，核查了上市公司和交易对方提供的资料，对上市公司和标的资产的经营情况及其面临的风险和问题进行了必要了解，对上市公司和交易对方披露的内容进行了独立判断。本独立财务顾问未发现上市公司董事会编制的本次交易预案中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案之核查意见书》签字盖章页）

法定代表人（或授权代表人）：

部门负责人：

内核负责人：

项目主办人：

项目协办人：

海通证券股份有限公司

2009年 月 日



山东天恒信有限责任会计师事务所

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：山东省临沂市新华一路 65 号

Add: 65 Xinhua Road, Linyi, Shandong

电话 Tel: 0539-7163157

传真 Fax: 0539-7163150

邮编 P.c.: 276004

关于辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2008 年度 审计报告保留事项重大影响消除情况 的专项核查说明

鲁天恒信专审字（2009）1509 号

辽宁百科集团（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2008 年度审计报告保留事项重大影响的消除情况进行专项核查。贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，并对上述相关资料负责。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，我们对贵公司 2008 年度审计报告保留事项重大影响的消除情况进行专项核查。现将有关核查情况说明如下：

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对贵公司 2008 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（会审字[2009]6170 号），保留事项段原文如下：“如财务报表附注八、8 所述，贵公司公司通过股权收购方式拥有的两家控股子公司截至 2008 年 12 月 31 日“无形资产—土地使用权”账面价值为 300,896,039.96 元，占贵公司公司合并后资产总额的 63.38%。对于上述土地资产，我们无法获取充分、适当的审计证据判断其发生减值的可能性及金额。”

根据贵公司六届二十一次董事会审议通过的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案，并与浙江宋都控股有限公司（以下

简称“宋都控股”）、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称“平安置业”）以及郭轶娟签订了《资产置换及发行股份购买资产协议》，根据该协议约定，贵公司的全部资产及负债将被置出。

我们认为，公司通过获取充分、恰当的证据判断上述资产发生减值的可能性，或上述重大资产置换及发行股份购买资产方案实施后，原导致贵公司 2008 年度审计保留事项的重大影响将可以消除。

山东天恒信有限责任会计师事务所

二〇〇九年十二月十五日